

1530070-57.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1530070-57.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530070-57.2019.8.26.0228, c. 188/20

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2364079/2019 - 64º D.P. CID.AE

CARVALHO, 9108175 - 64º D.P. CID.AE CARVALHO, 6384/19/328 - 64º D.P. CID.AE

CARVALHO, 2364079 - 64º D.P. CID.AE CARVALHO, 6384/19/328 - 64º D.P. CID.AE

CARVALHO, 2364079 - 64º D.P. CID.AE CARVALHO, 6384/19/328 - 64º D.P. CID.AE

CARVALHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

SÉRGIO RIBEIRO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 17 de dezembro de 2019, por volta das 4h50min, nas dependências da residência localizada na rua Francisco Alarico Bergamo, nº 1037, Itaquera, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, tentou subtrair, para si, bens de valor econômico

guarnecidos no interior de uma residência, em prejuízo da vítima Telma Barrozo de Araújo, somente não logrando êxito em seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Recebida a denúncia em 30 de janeiro de 2020 (fls. 90), o réu foi citado pessoalmente (fls. 107) e apresentou defesa preliminar (fls. 111), arrolando as mesmas testemunhas da acusação.

Durante a instrução processual houve colheita de prova oral com oitiva da vítima e de duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, sendo o réu interrogado nesta data. Não foram requeridas diligências pelas partes.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, fixação da pena-base no mínimo legal, redução mínima pela tentativa, regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa pugnou pela absolvição por atipicidade em função do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, redução máxima pela tentativa, regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e o reconhecimento da figura privilegiada com substituição por pena de multa.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Reputa-se que o conjunto probatório carreado aos autos seja suficiente para embasar um decreto condenatório.

A vítima Telma declarou que é proprietária do imóvel situado no local dos fatos. Informa que na madrugada do ocorrido recebeu ligação de um vizinho noticiando que policiais militares estavam em seu imóvel e haviam abordado um indivíduo lá dentro. Rumou para o local, onde constatou danos no portão e na porta. O local estava em reforma e havia materiais de construção. Nada foi subtraído naquele dia.

Os policiais militares narraram que na data dos fatos foram acionados, via COPOM, para atendimento a uma ocorrência de furto em andamento. Dirigiram-se ao local e ali chegando notaram que havia sinais de arrombamento. Adentraram no imóvel, vindo a ali encontrar o réu, que informou que ali estava para praticar furto de materiais. O policial Murilo negou que o réu já tivesse separado algum material para ser levado. Ele informou que havia arrombado o cadeado com o uso de uma barra de ferro que estava no local. Não o conheciam anteriormente.

O réu não foi interrogado porque é revel.

A autoria delitiva é certa. O réu foi flagrado pelos policiais militares no interior do imóvel, que estava em reforma, dentro do qual havia diversos materiais, sendo que o réu prontamente informou que ali estava para subtrair parte daqueles materiais, especificamente peças de alumínio, conforme informado pelo policial Murilo.

Os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, e, em consonância com a narrativa ofertada pela vítima, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. As divergências havidas nos depoimentos são pontuais e não maculam em nada os depoimentos prestados, sendo que apenas indicam que tais policiais prestaram depoimentos firmes e fidedignos, baseados em suas lembranças, pois se houvesse absoluta coincidência, sem qualquer divergência, ainda que sobre aspectos relevantes, é que se poderia ter desconfiança de que se concertaram previamente. A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que os réus não noticiaram que os conheciam anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de

policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição
"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...)

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

Observo que pequenas contradições, não essenciais aos fatos, apenas ratificam a veracidade de seus depoimentos, pois indicam de forma clara que não houve prévio ajuste sobre a versão que deveria ser ofertada, baseando-se seus relatos exclusivamente na memória que têm do dia dos fatos.

A vítima confirmou que esteve no local, onde o réu estava detido pelos policiais, confirmando os danos no portão e na porta, bem como que ali havia materiais de construção, mas que nada foi subtraído.

Ademais, a qualificadora do rompimento de obstáculo está demonstrada pelo laudo de fls.70/77, bem como pelos depoimentos hoje colhidos. Veja-se o seguinte julgado: "Verifica-se a qualificadora do nº I do § 4º do art. 155 do CP quando na ocasião do furto ocorre o arrombamento, a ruptura, a demolição, a destruição (total ou parcial) de qualquer elemento que vise impedir a ação do ladrão (cadeados, fechaduras, cofres, muros, portões, janelas, telhados, tetos etc), sejam quais forem os expedientes empregados." (TACRSP – RT 535/323).

De outra banda, a consumação do delito, por sua vez, não restou evidenciada, já que o réu foi abordado no interior do imóvel, no momento em que terminava de separar objetos na tentativa de se apoderar dos mesmos quando foi flagrado pelos policiais militares, sendo, na sequência, detido.

No que diz respeito à pretensão de aplicação do princípio da insignificância, que seria causa supralegal de exclusão de tipicidade, pois a conduta não representaria ofensa material ao bem jurídico tutelado, deve-se diferenciar bem de ínfimo valor de bem de baixo valor. Aquele é capaz de configurar a aplicação da teoria da bagatela, mas, na visão desta magistrada, só pode ser aplicado a bens de inexpressivo valor, bens que, na verdade, nem poderiam receber uma valoração material. Já os bens de valor irrisório podem, eventualmente, configurar a hipótese tratada no artigo 155, § 2º, do Código Penal, desde que estejam presentes os demais requisitos, o que ocorre nos presentes autos. Não há como se presumir que o réu removeria do local bens de pequeníssimo valor.

Assim, a questão fundamental é enquadrarem-se os bens subtraídos na qualidade de bem de insignificante valor material. Nesta esteira, reputo que tal não possa ser feito. Ora, vivemos em um país em que não se pode considerar que materiais de construção, sejam eles qual for, tenham valor insignificante, irrisório.

Ademais, o parâmetro para a incidência do princípio em questão é objetivamente o valor do bem e não o montante do eventual prejuízo sofrido pela vítima, o que significa dizer que o fato de o bem ter sido restituído à vítima (por ato não voluntário do réu) não acarreta a incidência da excludente pretendida.

Elucidativa a seguinte transcrição de recente decisão do E. STJ, que pacificou o entendimento de que irrisório é apenas o que tem valor inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos:

"PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. RELEVANTE LESÃO AO BEM JURÍDICO. 1. A lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para atuar como

instrumentos de interpretação restrita do tipo penal. Entretanto, a ideia não pode ser aceita sem restrições, sob pena de o Estado dar margem a situações de perigo, na medida em que qualquer cidadão poderia se valer de tal princípio para justificar a prática de pequenos ilícitos, incentivando, por certo, condutas que atentem contra a ordem social.

2. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).

3. No presente caso, o valor dos bens subtraídos (R\$ 120,00) ultrapassa 10% do salário mínimo vigente à época da prática delitiva (2011 - R\$ 545,00), não podendo ser considerado irrisório, razão pela qual não está preenchida condição essencial à aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela.

4. Agravo regimental não provido." (STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1650873 / MG, rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 28/03/2017)

Da mesma forma inviável a incidência do privilégio, porque não há avaliação do bem, o que inviabiliza a mensuração de um dos requisitos legais para a incidência da minorante, não sendo possível apenas presumir-se o valor. Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO PRIVILEGIADO.

IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM NÃO CALCULADO.

1. Nos termos da Súmula 511/STJ, "É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva." 2. "A ausência de laudo de avaliação da res furtiva impede a incidência do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP, não sendo possível admitir, por mera presunção, que se trata de bem de pequeno valor." (REsp 1.715.100/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/05/2018).

3. Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp 1823639/MA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

Forçosa, portanto, a condenação do réu nos termos acima expostos. Passo a proceder à DOSIMETRIA DA PENA.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis para o réu, que agiu com dolo normal à espécie, sendo que as circunstâncias e consequências do crime não vão além daquelas ordinariamente previstas pelo legislador ao fixar a pena em abstrato, motivo pelo qual a pena será fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, ficando inalterada a pena nesta segunda fase da dosimetria.

Ausentes causas de aumento, as penas devem ser reduzidas em 2/3 pela tentativa.

Justifica-se essa fração pelo ter criminis percorrido tendo em vista que o réu sequer havia separado bens para serem levados, de modo que apenas havia ingressado no imóvel. Em função da redução, sua pena fica em 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa.

As condições do réu são modestas, de modo que, fixo cada dia-multa no mínimo legal. Diante da primariedade técnica do réu, que apenas o processos em andamento, a pena será cumprida em regime inicial aberto.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao disposto no artigo 155, §4º, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, o réu SÉRGIO RIBEIRO DOS SANTOS, às penas de 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor mínimo legal, em regime inicial aberto.

Estando presentes os requisitos dos artigos 44 e 46 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade do réu por prestação pecuniária no valor de um salário mínimo em favor de entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções, não sendo

possível a prestação de serviços à comunidade por expressa vedação legal, diante do montante de pena fixado.

Diante do regime de pena e da substituição ora aplicada, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário ao cumprimento da pena.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual, deferida ao réu às fls. 112.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA